THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số:14/2020/JCCI
V/v: Ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

Kính gửi: **Bộ Tài chính**
Tổng cục Hải quan
Tổng cục Thuế

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) trong suốt thời gian qua.

Về tổng quan, chúng tôi đánh giá cao việc Quý Bộ đề cập rất rõ ràng rằng các ưu đãi cho Doanh Nghiệp Chế Xuất (DNCX) sẽ được áp dụng kể từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư (GCNĐKĐT) được ban hành lần đầu. Bên cạnh đó, còn một số điểm được nêu dưới đây vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề nếu không được điều chỉnh, sửa đổi. Vì vậy, chúng tôi, với tư cách là JCCI xin được trình bày ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ- CP. Chúng tôi vô cùng hi vọng những vấn đề tồn tại được nêu dưới đây có thể được giải quyết một cách triệt để thông qua Nghị định sửa đổi này.

1. **Điểm 1 a), Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.**

Cần thêm chữ **tường** vào chỗ hàng rào để ngăn cách lãnh thổ với bên ngoài, cụ thể như sau: *"Có **tường**, hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo chỉ đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất qua cổng/cửa".*

Điều này là do hầu hết các DNCX hiện tại đang hoạt động với bức tường ngăn, có thể ngăn cách về mặt vật lý theo yêu cầu đối với các DNCX rằng khu phi thuế quan phải độc lập và tách biệt với khu vực khác. Vì vậy nếu chỉ sử dụng từ "**hàng rào**", rất có thể sẽ nảy sinh trở ngại trong nhận định của Hải quan khi xem xét hoạt động của DNCX có đáp ứng đúng yêu cầu của một DNCX hay không.

2. **Điểm 1 b), Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.**

Dự thảo có đề cập đến *" Dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp "*.Tuy nhiên đối với nhiều doanh nghiệp, việc dữ liệu hình ảnh ca -mê-ra của doanh nghiệp luôn cần kết nối, chia sẻ trực tuyến với cơ quan hải quan đi ngược lại với quy định về an ninh nội bộ doanh nghiệp, và khó có thể thực hiện được. Vì vậy đề nghị Quý Bộ xem xét việc quy định rõ thời điểm doanh nghiệp cần cung cấp dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra là khi có thanh tra hải quan hoặc khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan hải quan.

Ngoài ra, việc DNCX cần lưu trữ dữ liệu ca-mê-ra tối thiểu 12 tháng sẽ gây tốn kém nhiều chi phí và nhân lực cho doanh nghiệp, vì vậy đề nghị Quý Bộ xem xét việc có thể rút ngắn thời gian lưu trữ dữ liệu.

3. **Điểm 1 c), Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.**

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Dự thảo có đề cập đến " *phần mềm giám sát hàng hóa ra vào DNCX*", đề nghị Quý bộ nêu rõ hơn về phần mềm này. Cụ thể như doanh nghiệp sẽ cần sử dụng phần mềm do chính phủ Việt Nam chỉ định hay có thể sử dụng phần mềm giám sát do doanh nghiệp tự chọn. Ngoài ra, nếu có những điểm cần DNCX đặc biệt lưu ý, rất mong Quý Bộ nêu rõ hơn.

4. Điểm 4 a), Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.

Xin Quý Bộ xem xét việc áp dụng **Phương án 2** (có nghĩa là, thời hạn tính thời điểm kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với DNCX được tính dựa trên ngày hoàn thành thực tế). Trong hầu hết các trường hợp, lịch trình hoạt động ghi trên GCNĐKĐT có thể bị xê dịch một vài tháng do nhiều lý do khác nhau, nên nếu lấy nội dung được nêu trong GCNĐKĐT làm tiêu chuẩn thì nhiều khả năng DNCX sẽ cần làm thêm thủ tục điều chỉnh lại GCNĐKĐT ngay trước khi cơ quan hải quan thanh tra kiểm tra, tạo thành những trở ngại không cần thiết cho doanh nghiệp.

5. Điểm 5, Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.

Đối với DNCX đã được cấp GCNĐKĐT hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đã áp dụng các quy định về thuế đối với DNCX, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28, thì doanh nghiệp đó không cần làm văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý DNCX theo Mẫu số 25 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này có đúng hay không?

6. Điểm 7, Khoản 10, Điều 1. Bổ sung Điều 28a.

Xin Quý Bộ xem xét việc áp dụng **Phương án 1** (có nghĩa là bổ sung quy định chuyển tiếp đối với khoản 6 Điều này). Ngoài ra, xin Quý Bộ nêu rõ rằng cả Thuế nhập khẩu và Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa đều sẽ được hoàn lại.

Kể từ khi Nghị định 82 được ban hành, nhiều doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp mới đầu tư, đã gặp phải nhiều bối rối trong việc xử lý các ưu đãi của DNCX. Mặc dù trên GCNĐKĐT được ban hành đã nêu rõ rằng doanh nghiệp là DNCX, nhưng vẫn có một số trường hợp phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu. Hơn nữa, việc quy định thời điểm bắt đầu được hưởng ưu đãi của DNCX giữa các tỉnh có sự khác nhau, dẫn đến sự không công bằng giữa các địa phương. Thông qua Dự thảo này, với mục đích làm rõ ràng các ưu đãi của DNCX sẽ được áp dụng bắt đầu từ thời điểm GCNĐKĐT được ban hành , chúng tôi chân thành đề nghị Quý Bộ xem xét và hoàn lại số thuế đã nộp cho các doanh nghiệp bị buộc phải nộp thuế mà không được hưởng quyền lợi tương ứng trong thời kỳ chưa rõ ràng sau khi Nghị định 82 được ban hành năm 2018.

7. Điểm 2.d) Điều 32

Đối với "*Giấy chứng nhận giám định*", đề nghị Quý bộ làm rõ những nội dung nào cần được giám định.

Cụ thể như đối với hàng hóa bị mất mát, vui lòng cho chúng tôi biết đó là nội dung xác nhận sự tồn tại của hàng hóa và tính hợp lệ của số tiền dựa trên hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ thanh toán, chứng từ thông quan nhập khẩu, v.v., hay còn cần thêm những nội dung nào khác nữa.

Chúng tôi thấy rằng, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề DNCX của Quý Bộ, đặc biệt là các điểm nêu ra tại Điều 28a thể hiện rõ ràng lập trường của Chính phủ Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài và vô

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

cùng quan trọng trong việc thu hút nhiều hơn nữa các nguồn đầu tư trong tương lai. Chính vì vậy, chúng tôi kính mong Quý Bộ có thể xem xét và thu xếp thời gian có một cuộc họp để chúng tôi có thể trình bày rõ hơn về các kiến nghị nêu trên.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Kính thư,

T/M Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch: **Sudo Kazunori**

Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ Ngoại Giao – Cục Đông Bắc Á
- Bộ Kế hoạch Đầu tư – Cục Đầu tư nước ngoài
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng